

0005677-60.2017.8.26.0278

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... recorda-se que houve uma apreensão de tráfico de drogas na Rua Rubi. Em virtude disso, o policial militar e seus familiares receberam ameaças. Depois disso, foi intensificado o policiamento no local. Dias após, o Robson teve mal súbito em festa de confraternização e veio a óbito. Sabe que houve ameaça, mas não sabe quem fez a ameaça.

Interrogado, o acusado BRUNO FERREIRA SOUZA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005677-60.2017.8.26.0278 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005677-60.2017.8.26.0278

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 30/2017 - 1º Distrito de
Itaquaquecetuba, 2012/2017 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Ferreira Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

BRUNO FERREIRA SOUZA, qualificado em fls. 09, foi denunciado e está sendo processado como incurso na conduta descrita no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2016, por volta das 11:30 horas, na Rua Rubi, 572, Jardim Nicéia, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, teria ameaçado Robson Navarro de Souza, de causar-lhe mal injusto e grave.

Recebida a denúncia, houve citação e o réu apresentou resposta à acusação. Durante a fase instrutória foram ouvidas a vítima, a testemunhas arrolada pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Declarada encerrada a instrução, passaram-se aos debates orais. Ao final, o representante do Ministério Público requereu a

condenação por entender provada a imputação. A defesa, de outro lado, é pela absolvição.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

O pedido condenatório merece ser julgado improcedente.

A materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 bem como prova oral produzida sob o crivo do contraditório, senão, vejamos:

MICHELI CONRADO DE SOUZA NAVARRO relatou que estava na calçada de sua residência quando o réu Bruno, que era seu vizinho, disse que avisasse seu marido que não aparecesse no local fardado, tampouco, com viaturas policiais no bairro porque estaria próximo de sua biqueira e não queria que nada atrapalhasse seu trabalho. Se não fosse atendido, lhes restariam cadeia ou caixão. Chegou a falar diretamente com seu esposo Robson e ameaçá-lo pessoalmente.

A testemunha JOSÉ AUGUSTO FIDÉLIS E SILVA recorda-se que houve uma apreensão de tráfico de drogas na Rua Rubi. Em virtude disso, o policial militar e seus familiares receberam ameaças. Depois disso, foi intensificado o policiamento no local. Dias após, o Robson teve mal súbito em festa de confraternização e veio a óbito. Sabe que houve ameaça, mas não sabe quem fez a ameaça.

Interrogado, o acusado BRUNO FERREIRA SOUZA conta com 28 anos. Atualmente, está preso por delito de tráfico de drogas. Negou os fatos. Houve apenas uma discussão porque ele andava armado e por conta de bebidas se alterava ameaçou o depoente várias vezes. Soube que a esposa de Robson esteve em sua residência e disse aos seus familiares que não compareceria em Juízo. Soube que, posteriormente à discussão que teve com Robson, este veio a óbito, contudo, não tem qualquer relação com isso.

A prova dos autos desautoriza condenação acerca dos fatos.

A testemunha Micheli veio em Juízo e relatou ter sido ameaçada pelo acusado. Este, de sua vez, afirmou que chegou a discutir com o réu em determinada oportunidade, contudo, nunca fez qualquer ameaça a Robson. Ressaltou que soube da morte de Robson, mas não tem qualquer relação com o fato.

A testemunha José Augusto afirmou ciência acerca da ameaça, contudo, não indicou o réu como pessoa que a teria feito.

A prova dos autos é, portanto, frágil já que há apenas a versão da vítima em contraposição à versão negativa apresentada pelo acusado.

Nenhum outro elemento há nos autos que indique a autoria do réu, de sorte que a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do feito e, consequentemente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.
Itaquaquecetuba, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA